

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2980/2533	พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายสมศักดิ์ สติธางกูร	โจทก์
	นายประยูร เกิดปรำงค์ กับพวก	จำเลย
	นายณรงค์ แซ่ซิ้ม จำเลยที่ 3	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 3 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 แต่ให้ชังไว้ใน
ระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 80,84 วรรคแรก, มาตรา 289(4) โดยให้กำหนดโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 52(1) เป็นจำคุกตลอดชีวิตนอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 217,216)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคา 200,000 บาท (อันดับ 19,177)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว
ระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว
ระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(วินัย กันนะ-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>